附件

# 恩平市第一建筑工程有限公司“11•26”坍塌事故调查报告

2019年11月26日17时35分左右，恩平市第一建筑工程有限公司承建的恩平中心城区西门市场排污改造工程化粪池施工过程中发生坍塌，造成一名工人许炎儒（男，汉族，62岁，广东恩平人，身份证号码：440723195709151015）死亡，一名工人吴池大（男，汉族，56岁，广东恩平人，身份证号码：440723196304071636）受伤，直接经济损失约95万元。

2019年11月26日18时22分，恩平市应急管理局接到恩平市委值班室转自恩平市公安局110指挥中心的有关事故情况报告后，按照有关规定逐级上报，并会同恩平市城市管理和综合执法局、恩平市卫健局、恩平市消防救援大队、恩城街道办事处等部门单位迅速跟进处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，恩平市政府迅速成立了由恩平市府办公室、恩平市应急管理局、恩平市纪委监委、恩平市检察院、恩平市公安局、恩平市人力资源和社会保障局、恩平市住建局、恩平市总工会、恩平市城市管理和综合执法局等部门以及恩城街道办事处组成的恩平市第

一建筑工程有限公司“11•26”坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组坚决贯彻落实市委市政府领导的有关指示批示精神，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

**一、基本情况**

（一）项目工程基本情况

恩平市市场物业管理站于2019年5月6日申请关于恩平中心城区西门市场排污改造工程的立项，恩平市发改局于2019年5月15日同意关于恩平中心城区西门市场排污改造工程的立项。

恩平中心城区西门市场排污改造工程场地位于恩平中心城区西门市场内，涉及的化粪池尺寸为7.4m*3.1m*3.4m（h），据现场测定，基坑开挖长7.36米，宽3.19米，深2.28米左右。工程包括挖沟槽土方、回填土、安装混凝土管、砖砌污水检查井、整体化粪池、拆除混凝土路面等分项工程。项目工程投资总额为13万元，核准不采用招标方式。

（二）项目工程施工、建设、设计、监理单位情况

1.施工单位情况。恩平市第一建筑工程有限公司成立于2002年1月24日，统一社会信用代码是：914407857350306308，类

型是有限责任公司（自然人投资或控股），法人是卢坚荣，实际控股人、董事长、总经理是徐福浓，注册资本是4000万元，住所是恩平市青云路18号，经营范围是：主营：土木建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程（凭有效的资质证经营）；兼营：装饰设计、水电装修、基础打桩预制件、公路工程、水利工程、建筑物及构筑物拆除和房地产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年9月23日，恩平市市场物业管理站与恩平市第一建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》。恩平市第一建筑工程有限公司委派吴日培为该项目承包人代表，负责该工程全部施工任务，在施工过程中对工程实施全过程、全方位的施工管理工作。

2.建设单位情况。恩平市市场物业管理站是事业单位，由恩平市城市管理和综合执法局负责行业监管。2019年8月29日，恩平市市场物业管理站在恩平市城市管理和综合执法局网站上发布《恩平中心城区西门市场排污改造工程采购公告》。2019年9月9日，通过恩平市城市管理和综合执法局市政设施建设非招标工程项目采购评分（根据《恩平市城市管理和综合执法局非招标工程项目单一来源采购评分细则》进行评分），确定恩平市第一建筑工程有限公司为该项目施工承建单位。

3.设计单位情况。2019年7月24日，恩平市市场物业管理站通过广东省网上中介服务超市直接选取方式，选取中国华西工程设计建设有限公司为该项目工程的设计单位。

中国华西工程设计建设有限公司成立于1987年9月30日，统一社会信用代码是：91510000201803520Y，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法人是周华，注册资本是2000万元，住所是成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼，经营范围是：对外承包工程；工程勘察、设计、咨询、监理；规划管理；工程项目管理；地基与基础工程；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.监理单位情况。2019年7月25日，恩平市市场物业管理站通过广东省网上中介服务超市直接选取方式，选取恩平市工程建设监理有限公司为该项目工程的监理单位。

恩平市工程建设监理有限公司成立于2001年1月18日，统一社会信用代码是：91440785726510114P，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法人是林伟潮，注册资本是100万元，住所是恩平市恩城东安长安北街十七巷9号第二层，经营范围是：市政公用工程监理；房屋建筑工程监理；工程招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），具有广东省建设行业资质证书（工程监理）。

（三）其他情况

2019年10月，恩平市第一建筑工程有限公司聘请了社会自然人吴植强、吴池大、许炎儒、吴池光和吴洽浓等人参与项目工程建设。2019年10月3日，恩平市第一建筑工程有限公司编制了《恩平中心城区西门市场排污改造工程（化粪池沉井工程）

施工方案》。该施工方案未对基坑开挖放坡要求作具体表述，亦无编制支护方案，且该方案未按程序报监理单位审批实施。

**二、事故发生经过和应急、善后处置情况**

（一）事故发生经过

该项目包括拆除旧砼路面，开挖沟槽土方；搗整体化粪池砼垫层；绑扎池壁钢筋；安装池壁模板；搗制池壁砼；第二节池壁钢筋混凝土浇筑施工；开挖下沉池壁到设计标高；浇筑底板钢筋混凝土；回填土方等分项工程。其中，机械基坑土方开挖及基底垫层混凝土浇筑等分项工程已于 11 月 22 日前完成，吴植强、吴池大、许炎儒、吴池光和吴洽浓等人没有参与这些分项工程。

事发当日（11 月 26 日）正进行化粪池池壁钢筋绑扎及池壁模板支撑作业，下午钢筋绑扎已完成，4 名木工吴池大、吴池光、吴洽浓和许炎儒正在基坑底部进行模板支撑及加固。17 时 25 分左右，吴日培在巡查过程中发现车辆经过时，基坑底部有积水晃动，且少量泥土脱落。因为当时临近下班时间，吴日培便通知大家收工下班。但许炎儒提出：剩余的工程量还有 15 分钟左右就能完成，让他和吴池大留下继续作业。于是吴池光和吴洽浓先上去，吴池大和许炎儒自行留在基坑底部继续工作。约几分钟之后，基坑侧边的池壁土方发生坍塌。坍塌下来的土方把许炎儒、吴池大掩埋。事故发生后，现场人员大声喊叫救援，吴池光、吴洽浓马上过去抢挖施救，附近店铺的人员也赶过来帮忙。吴日培、吴植强闻讯也即刻赶过来。同时，现场人员拨

打了110、120、119救援电话。恩平市城市管理和综合执法局、恩平市市场物业管理站和恩平市工程建设监理有限公司相关负责人也相继赶赴现场。随后，派出所、消防救援人员和医护人员先后到达现场，马上实施救援。18时左右，吴池大被救出并紧急送往医院救治，许炎儒因伤势过重抢救无效死亡。

（二）事故接报和现场应急处置及善后情况

接到事故报告后，恩平市公安局、恩平市城市管理和综合执法局、恩平市应急管理局和恩城街道办事处等有关部门单位赶赴现场指导事故处置工作。

事故发生后，在恩城街道办事处相关部门的协调下，恩平市第一建筑工程有限公司积极与许炎儒家属沟通，认真配合做好善后处置工作。经过双方沟通和恩城街道人民调解委员会的协调调解，相关理赔和善后工作已经完成。

经调查，恩平市第一建筑工程有限公司“11•26”坍塌事故中涉及的企业、恩城街道办事处和恩平市有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

**三、事故原因和性质**

经现场勘查和调查取证分析，认定事故原因是：

（一）直接原因

恩平市第一建筑工程有限公司在沟槽开挖基坑时未按设计文件及《建筑地基基础工程施工规范》（GB 5104-2015）等施工规范要求进行放坡开挖，也没有按照《建筑施工安全检查标

准》（JGJ59-2011）等要求采取支护措施，基坑壁土质疏松，稳定性差，发生坍塌。

（二）间接原因

1.施工作业人员安全意识淡薄；施工单位及作业人员未按要求开展隐患排查治理及消除安全隐患，即进入施工场地作业。

2.监理单位恩平市工程建设监理有限公司对施工单位施工存在的安全隐患未及时督促整改。

（三）事故性质

经调查认定，恩平市第一建筑工程有限公司“11•26”坍塌事故是一起一般等级生产安全责任事故。

**四、对事故责任单位及责任人员的处理建议**

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）等规定，现就事故单位及相关责任人员作出如下责任划分和处理建议：

（一）事故责任单位及处理建议

1.恩平市第一建筑工程有限公司，作为该项目施工单位，未有效履行企业安全生产主体责任，违反安全生产管理规定，未及时督促项目部排查整治施工现场安全隐患，对施工人员培训教育不到位，对本次事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[1]、第三十八条[2]的规定，建议由恩平市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第

1 **《中华人民共和国安全生产法》第二十五条** 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

2 **《中华人民共和国安全生产法》第三十八条** 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。……

一百零九条[3]的规定，对其处以二十万元以上五十万元以下的罚款。对于其委托未具相应执业资格人员担任项目负责人的行为，建议由恩平市住建局依法处理。

2.恩平市工程建设监理有限公司，作为该项目监理单位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，未对施工单位施工存在的安全隐患进行督促整改，对事故发生负有监理责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[4]的规定，建议由恩平市住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[5]的规定对其作出处理。

3.恩平市市场物业管理站，作为该项目建设单位，未能有效履行自身监管职责，对监理单位和施工单位的安全生产工作监督不到位，对施工现场安全检查不力和违规作业情况失察，对事故发生负有责任。建议责令其向恩平市城市管理和综合执法局作出书面深刻检查。

（二）事故责任人及处理建议

1.徐福浓，恩平市第一建筑工程有限公司实际控股人、董事长、总经理，未严格履行安全生产管理职责，督促、检查安全生产工作不到位，对事故发生负有责任。建议由恩平市应急管

---

3 **《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……

4 **《建设工程安全生产管理条例》第十四条** 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

5 **《建设工程安全生产管理条例》第五十七条** 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条[6]的规定，对其处以上一年年收入百分之三十的罚款。

2.冯伟洽，恩平市第一建筑工程有限公司工程部负责人，负责公司工程质量和安全，未严格履行安全生产管理职责，未能有效地督促项目部做好安全生产工作，组织开展安全培训教育工作不到位，对事故发生负有责任。建议由恩平市第一建筑工程有限公司按照企业内部管理制度的规定给予处理。

3.吴日培，恩平中心城区西门市场排污改造工程项目承包人代表，负责该工程全部施工任务，在施工过程中对工程实施全过程管理工作。未严格履行安全生产管理职责，未及时排查整治施工现场安全隐患，对施工人员现场安全技术交底不到位，对事故负有直接管理责任。建议由恩平市第一建筑工程有限公司按照企业内部管理制度的规定给予处理。

4.岑炎彬，恩平市工程建设监理有限公司员工，恩平中心城区西门市场排污改造工程项目现场监理员，负责项目现场监理工作，履行监理职责不到位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对实际施工过程监督不力，对现场事故隐患未采取有效措施制止并上报，对事故发生负有监理责任。建议由恩平市工程建设监理有限公司按照企业内部管理制度的规定给予处理。

5. 伤者（吴池大），施工作业人员，安全意识淡薄，在被通知收工下班后仍在施工现场施工，对事故发生负有责任。建

6 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……

议由恩平市第一建筑工程有限公司按照企业内部管理制度的规定给予处理。

6.死者（许炎儒），施工作业人员，安全意识淡薄，在被通知收工下班后仍在施工现场施工，对事故发生负有责任。但鉴于其本人已在事故中死亡，故不作追究。

**五、事故防范和整改措施**

（一）事故暴露的突出问题

恩平市第一建筑工程有限公司“11•26”坍塌事故教训深刻，充分暴露了企业安全生产主体责任落实不到位，安全意识淡薄，思想麻痹大意，未严格按照设计文件及施工规范进行施工，隐患排查整治不到位；监理单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理等问题。

（二）事故防范和整改措施

1.恩平市第一建筑工程有限公司。（1）深刻吸取事故教训。迅速召开本单位全体员工大会，通报“11•26”坍塌事故的经过和剖析事故原因。（2）严格按照设计文件及施工规范制定施工方案，审批后进行实施。（3）对所承包的工程加强安全管理，做好日常的各项安全管理和技术管理工作，加强土方边坡的定点监测、提前发现事故险兆。对于基坑土方工程施工必须严格按施工规范进行放坡，或采取加固措施。施工现场必须设置安全警示标志并配备相关的应急器材。（4）严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第 3 号）《广东省安全生产条例》等规定要求，完善安全教育培训和考核制度，

加强现场工人安全教育培训，切实增强全体员工的法律意识和安全意识，提高安全生产技能。

2.恩平市工程建设监理有限公司。（1）深刻吸取事故教训。迅速召开本单位全体员工大会，通报“11•26”坍塌事故的经过和剖析事故原因。（2）要按照法律法规、技术标准、设计文件和工程承包合同规定，派选符合条件、数量的监理人员，对工程质量、安全实施全程监督。（3）严格审查施工单位管理人员资格，督促施工单位落实安全制度，发现存有重大隐患或违法施工行为，责令停止施工并向建设行政主管部门报告。

3.属地政府（恩城街道办事处）。据调查，未发现属地政府存在监管不到位和失职、失察情况。但是，属地政府（恩城街道办事处）必须认真吸取本次事故教训，举一反三，加强安全生产工作的领导，并将本次事故通报全镇辖下企业，督促其落实安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

4.相关职能部门。据调查，未发现相关职能部门存在监管不到位和失职、失察情况。但是，相关职能部门必须认真吸取本次事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，扎实做好各项安全监管工作。建设行政主管部门，要加强在建工程安全监管，深入开展建筑施工领域安全生产大检查，加大执法处罚力度，严厉打击各类违法违规行为。市政主管部门要加强对企业教育培训的业务指导和政策引导，将施工现场作业人员安全培训情况纳入日常的监督抽查

内容，重点加强对建设项目临时用工人员先培训后上岗情况的监督检查，要求施工企业建立和完善安全生产教育培训机制，管理人员和一线作业人员必须经三级教育培训合格，取得岗前培训证书后持证上岗，切实提高从业人员业务素质和安全生产意识。

恩平市第一建筑工程有限公司“11•26”
坍塌事故调查组（代章）
2020 年 1 月 23 日